



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

Folha :1

JMLNQWCBDKKEFN

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 12850/13 - Definição de Organização Criminosa

Natureza: Art 2º - Promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa

Consumado

Local: AVENIDA PARADA PINTO, 638 - CACHOEIRINHA - CEP: 02611-003
 S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 38 D.P. - VILA AMALIA

Ocorrência: 14/02/2017 às 17:23 horas

Comunicação: 14/02/2017 às 21:47 horas

Elaboração: 14/02/2017 às 21:51 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ISRAEL LUCIANO ROCHA - Presente ao plantão - RG: 29795128-SP
 Exibiu o RG original: Sim - Pai: BENEDITO ROCHA FILHO
 Mãe: MARIA APARECIDA ROCHA - Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino
 Nascimento: 04/01/1979 38 anos - Estado civil: Convivente
 Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
 Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado
 Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
 Compleição: MÉDIA - Endereço Residencial: RUA DOURADA, 43 A -BLOCO 8
 S.PAULO - SP - Telefones: (11)94866-2188 - Outros (Celular)
- SANDRO APARECIDO GODOY - Presente ao plantão - RG: 44423024-SP
 emitido em 09/05/2000 - Exibiu o RG original: Sim
 Pai: FELEMON PEREIRA DE GODOY - Mãe: SUELI APARECIDA DE GODOY
 Natural de: CUIABA -MT - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
 Nascimento: 08/11/1983 33 anos - Estado civil: Casado
 Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 2 Grau completo
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

Folha :2

JMLNQWCBDKKEFN

- Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Ondulado
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Compleição: MÉDIA - Endereço Residencial: RUA TABENDI, 197 - VILA BONILHA S.PAULO - SP
- FABIO RODRIGUES TEIXEIRA - Presente ao plantão - RG: 32739931-SP
emitido em 28/03/2003 - Exibiu o RG original: Não - Pai: MANOEL TEIXEIRA
Mãe: VERA LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 29/09/1978
38 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 26982964884
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Ondulado
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Compleição: MÉDIA - Endereço Residencial: RUA HUGO ITALO MERIGO, 165 JARDIM DAMASCENO - S.PAULO - SP
 - CAIO MADASCHI DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 33650761-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: RONALDO JOSE DA SILVA
Mãe: SONIA SOLANGE MADASCHI - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 16/10/1986
30 anos - Estado civil: Convivente - Profissão: DESEMPREGADO
Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 33982793840
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Ondulado
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Compleição: MÉDIA - Endereço Residencial: RUA FRANCISCO XAVIER DE BRITO, 519 - JD CIDADE PIRITUBA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)98234-7547
Outros (Residencial)
 - RAFAEL APARECIDO FERNANDES - Presente ao plantão - RG: 44956583-SP
emitido em 18/10/2013 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOAO ALEXANDRE FERNANDES - Mãe: VANIA GASPAR FERNANDES
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 19/04/1989 27 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: AUTONOMO(A) - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Olhos: Castanhos claros - Tipo de cabelo: Liso
Cor do cabelo: Castanhos claros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Compleição: MÉDIA - Endereço Residencial: RUA ANDREA DEL CASTAGNO, 289 VILA SANTA MARIA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)98791-0152 - Outros (Celular)
 - EDVALDO DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 19705016-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

Folha :3

JMLNQWCBDKKEFNJ

Mãe: JURACI GOMES DE OLIVEIRA - Natural de: CAMPINAS -SP - Sexo: Masculino

Nascimento: 04/06/1968 48 anos - Estado civil: Casado

Profissão: TECNICO(A) DE ELETRONICA - Instrução: 1 Grau completo

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Liso

Cor do cabelo: Grisalhos (parcial) - Comprim. do cabelo: CURTOS

Compleição: MÉDIA - Endereço Residencial: RUA GUAIANAZES, 260

VL. M. V. CURY - CAMPINAS - SP - Telefones: (19)3203-5188 (Residencial)

Recado: GLAUCIA, (19)98124-4498 - Outros (Celular)

- INDICIADO 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão

Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros

- INDICIADO 1 - DESCONHECIDO - Não presente ao plantão

Exibiu o RG original: Não - Sexo: Feminino

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Outros

Testemunha:

- RUBENS FERNANDES DE MOURA - Presente ao plantão - RG: 24128945-SP

Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Nascimento: 15/08/1976

40 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Branca - Endereço Comercial: AVENIDA PARADA PINTO, 2387

VILA AMALIA - S.PAULO - SP - Empresa: 38º DISTRITO POLICIAL - Telefones:

(11)2232-2281 (Comercial) - Obs.: 38º DISTRITO POLICIAL

Condutor:

- WAILTON SENA RIOS - Presente ao plantão - RG: 17810286-SP

Exibiu o RG original: Não - Sexo: Masculino - Nascimento: 31/12/1970

46 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Endereço Comercial: AVENIDA PARADA PINTO, 2387

VILA AMALIA - S.PAULO - SP - Empresa: 38º DISTRITO POLICIAL VILA AMA

Telefones: (11)2232-2281 (Comercial)

Veículos:

- Placa: FCY3208 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9C2KC1660FR037707

RENAVAM: 1040623201 - Marca/Modelo: HONDA/CG 150 TITAN EX

Tipo: MOTOCICLO - Ano fabricação: 2015 - Ano modelo: 2015 - Cor: Branco

Combustível: ALCO/GASOL

Proprietário: FABIO RODRIGUES TEIXEIRA - Ocorrência: Apreendido

Local: Via Pública - Segurado: Ignorado

Pessoa relacionada: FABIO RODRIGUES TEIXEIRA

- Placa: HKU1333 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9BWAB05Z494152851

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha : 4

Boletim No.: 737/2017

INICIADO: 14/02/2017 21:51hs e EMITIDO: 15/02/2017 02:35hs

JMLNQWCBDKKEFNJ

RENAVAM: 138835764

Marca/Modelo: VW/CROSSFOX

- Tipo: AUTOMOVEL

Ano fabricação: 2009 - Ano modelo: 2009 - Cor: Vermelho

Combustível: ALCO/GASOL

Proprietário: SALOCAR VEICULOS LTDA ME - Ocorrência: Apreendido

Local: Via Pública - Segurado: Ignorado

Pessoa relacionada: EDVALDO DE OLIVEIRA

- Placa: NNC8681 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 93XGNK740ACA68161

RENAVAM: 217374115 - Marca/Modelo: MMC/L200 4X4 GL - Tipo: CAMINHONETE

Ano fabricação: 2010 - Ano modelo: 2010 - Cor: Branco

Combustível: Diesel

Proprietário: CARBOX MULTIMARCAS INTERMEDIACOES E NEGO

Ocorrência: Apreendido - Local: Via Pública - Segurado: Ignorado

Pessoa relacionada: CAIO MADASCHI DA SILVA

- Placa: EVQ9176 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 93YLSR7UHB784378

RENAVAM: 339276053 - Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN EXP 16 - Tipo: AUTOMOVEL

Ano fabricação: 2011 - Ano modelo: 2011 - Cor: Prata

Combustível: ALCO/GASOL

Proprietário: VANIA GASPAR FERNANDES - Ocorrência: Apreendido

Local: Via Pública - Segurado: Ignorado

Pessoa relacionada: RAFAEL APARECIDO FERNANDES

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 2

Unidade.: Unidade

Observações: ESTRATO DE CERTIFICADO DE SEGURO FUSP VIAGEM PROTEGIDA

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 1

Unidade.: Unidade

Observações: CURRICULO EM NOME DE KLEBER PEREIRA BARRETO

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 1

Unidade.: Unidade - Marca: BANCO DO BRASIL

Observações: ESTRATO DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 1

Unidade.: Unidade - Observações: ESTRATO CUPOM FISCAL BILHETE DE PASSAGEM

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 1

Unidade.: Unidade

Observações: FRAGMENTO DE PAPEL PAUTADO COM ANOTAÇÃO MANUSCRITA

- Tipo: Perfumaria/Cosméticos e Higiene - Subtipo: Cosmético - outros

Qtde: 1 - Unidade.: Pacote - Observações: KITE HIGIENE DE HOTÉIS

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 4

Unidade.: Unidade - Marca: LG

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :5

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

JMLNQWCBDKEEFN

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Marca: SONY

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 20 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: EM PODER DE CAIO MADASHI DA SILVA E SANDRO APARECIDO GODOY
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 11 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: EM PODER DE EDVALDO DE OLIVEIRA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TIJOLO - Quantidade: 19 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: EM PODER DE RAFAEL APARECIDO FERNANDES E ISRAEL LUCIANO ROCHA

Histórico:

Na data de hoje, em decorrência de investigação a Organização Criminosa que opera o tráfico de drogas na Zona Norte da Capital Paulista, em decorrência de informes e diligências relacionados ao RDO nº 248-2017, onde houve expressiva apreensão de droga na comunidade "condessa", na área desta unidade policial, juntamente com atividade de inteligência policial, fora aventado que ocorreria na data de hoje abastecimento de entorpecente na região do Jardim Peri, Vila Nova Cachoeirinha, Elisa Maria, Santana, entre outros bairros da capital. Desta forma, já com base neste informes, por este Delegado de Polícia signatário fora deflagrada operação policial para a localização dos supostos membros de organização criminosa, sendo que havia informe que um veículo do tipo Pick Up, modelo L200, branca, viria de Campinas na data de hoje com quantidade de entorpecente, sendo que tal veículo, por volta das 17 horas, esperaria outros indivíduos em uma churrascaria em uma ponte da Marginal do rio Tietê.

Assim, após análise logístico operacional de possíveis churrascarias perto de pontes na Marginal do rio Tietê, realizou-se diligências com viaturas descaracterizadas em diversas churrascarias, da extensão da ponte do Tatuapé até a ponte do Piqueri, onde na altura da ponte da Freguesia do Ó, no estacionamento da Churrascaria Bela Rio, avistaram uma caminhonete do tipo pick up, modelo L200, cor branca, onde realizaram breve campana. Em dado momento os policiais civis Wailton Senna e Rubens Fernandes avistaram dois indivíduos adentrarem em tal veículo, momento em que decidiram pela abordagem policial. Na abordagem policial, estavam no veículo os indivíduos aqui identificados como CAIO MADASCHI DA SILVA e SANDRO APARECIDO GODOY, onde indagados se havia algo de

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :6

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

JMLNQWCBDKKEFNJ

irregular ou ilegal com os veículos, de pronto negou que houvesse qualquer irregularidade ou ilegalidade. Todavia, em revista minuciosa no veículo, atrás do banco do passageiro, foram encontrados aproximadamente 20 tabletes de substância branca aparentando ser o entorpecente Cocaína. Indagados no local, novamente, confessaram que estavam trazendo o entorpecente para a zona norte paulista, onde outra pessoa, com outra quantidade de droga, o encontraria na região da av. Parada pinto, sendo que estariam hospedados no "Hotel Cantareira", de porte de um VW Fox, cor vermelha e um Renault Logan, cor prata.

Insta consignar que o nome de CAIO MADASHI DA SILVA, já fora aventado em informes criminosos como distribuidor de entorpecente na região norte.

Assim, fora dada voz de detenção a ambos e conduzidos até esta unidade policial, considerando a celeridade da investigação e a segurança da equipe e da sociedade, considerando o baixo numero de policiais no local e a alta periculosidade dos criminosos.

De porte da delatio criminis confessada pelos criminosos ora detidos, considerando que o "hotel Cantareira" fica há aproximadamente 850 metros desta unidade policial, foram realizadas de imediato diligências pelo local.

Ao chegar no local, ja nas imediações, fora avistado um veículo VW CrossFox, cor Vermelha, parado na rua e um veículo Renault Logan, cor prata, também parado na rua, sendo que de forma suspeita e astuciosa uma motocicleta honda "rondava" tais veículos. Desta forma, fora procedida a abordagem policial de forma simultânea, com o apoio deste signatário e dois agentes policiais aos dois veículos e a motocicleta que rondava os veículos.

Na motocicleta estava no piloto a pessoa de FABIO RODRIGUES TEIXEIRA, onde indagado o que fazia pelo local de pronto confessou que estava na escolta dos dois veículos, o Fox vermelho e o Logan prata, sendo que estes continham entorpecentes em seu interior.

No veículo Crossfox vermelho, estava a pessoa de EDVALDO DE OLIVEIRA. Indagado se havia algo de ilegal ou irregular em seu veículo, de pronto negou que houvesse algo.

No veículo Renault Logan prata estavam as pessoas de ISRAEL LUCIANO ROCHA e RAFAEL APARECIDO FERNANDES. Indagado a ambos se havia algo de ilegal no veículo ambos negaram. Todavia, ao abrir o porta malas do veículo fora encontrada uma caixa com diversos tabletes de substância aparentando ser o entorpecente Cocaína.

Diante do baixo número de policiais no local, bem como a evidente alta periculosidade dos criminosos, fora dada voz de detenção a todos e conduzidos estes e os veículos a esta unidade policial.

Insta consignar que no momento da abordagem policial havia um homem e uma mulher de frente ao Hotel Cantareira que saíram em forte disparada, tomando rumo incerto, sendo estes perseguidos mas não alcançados.

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

Folha :7

JMLNQWCBDKKEFN

Nesta unidade policial, em revista mais aprimorada no veículo Crossfox vermelho, em baixo do banco traseiro, fora encontrada a quantidade de 11 tabletes de substância branca aparentando ser o entorpecente Cocaína. Ainda em revista no veículo Fox foram encontradas evidências de que realmente a origem do entorpecente vem de campinas, sendo encontrada "passagem de ônibus de campinas", um extrato bancário da conta em nome do increpado EDVALDO DE OLIVEIRA, bem como lembretes com números de telefones. Ainda, na revista, foram encontrados, utensílios como shampoo e escova de dente do "hotel Cantareira", o que evidencia que os increpados ficaram possivelmente ali hospedados para organização da distribuição da droga na zona norte da capital.

Há que ressaltar no que se refere a investigação de Organização Criminosa que é sabido no meio policial da zona norte da capital que a pessoa de RAFAEL APARECIDO FERNANDES, vulgo "Rafinha", é um dos chefes do tráfico de drogas na zona norte da capital, integrando Organização Criminosa, bem como que ISRAEL LUCIANO ROCHA é intermediário na venda de entorpecentes para com os menores pontos de venda de droga, comumente chamadas de "biqueiras".

Nesta unidade policial, o entorpecente fora retirado dos veículos, fotografados e contados, onde somou-se 50 tabletes de substância branca aparentando ser o entorpecente Cocaína. Assim, tais entorpecentes foram apreendidos e encaminhados a perícia toxicológica de constatação, onde segundo o Laudo nº 68039-2017 do Instituto de Criminalística, da lavra da Perita Débora Salles Dusse, constou POSITIVO para 45,962 KG de COCAÍNA, substância proscriita pela portaria ANVISA nº 344 de 1998.

Isto posto, após a análise fática e jurídica deste signatário, com fulcro no artigo 140, 3º da Constituição Estadual Paulista, na Lei Federal nº 12830 de 2013, bem como na Portaria DGP 18-98, nos termos abaixo delineados fora DECIDIDO:

Em que pese o cenário de Organização Criminosa, esta caracterizada pela hierarquia hierarquico-piramidal, divisão modular de tarefas e forte poder criminal sobre a comunidade, deve ser aqui pautada. In casu, evidencia-se a prevalência de RAFAEL APARECIDO FERNANDES, sob a égide da Teoria do domínio do fato, da ordem sobre a trama aqui versada. A Divisão de tarefas modular esta presente no momento em que CAIO MACHIDA DA SILVA, SANDRO APARECIDO GODOY, EDVALDO DE OLIVEIRA e ISRAEL LUCIANO ROCHA, estavam em porte do entorpecente para a sua distribuição na zona norte da capital paulista. Ainda nesse aspecto, FABIO RODRIGUES TEIXEIRA tinha a sua função de escolta dos veículos e da droga a ser distribuída.

Ainda, é sabido que no meio criminoso 1KG de Cocaína possui valor que ultrapassa US\$ 4,000,00 (quatro mil dollares americanos), sendo que 50 KG deste entorpecente não é uma mera associação criminosa que há possui, bem como veículos e escolta para comercialização, e sim uma empresa do crime, com

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :8

Boletim No.: 737/2017

INICIADO:14/02/2017 21:51hs e EMITIDO:15/02/2017 02:35hs

JMLNQWCBDKEEFN[

estabilidade, divisão de funções, hierarquia e que causa com poder um atávico impacto a saúde público desta sociedade paulista e desta República Federativa. GOMES, Luiz Flávio; SILVA, Marcelo Rodrigues da. Organizações criminosas e técnicas especiais de investigação questões controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/2013. Salvador: JUSPODIUM, 2015. p. 283-284.

Posto isto, fica evidente que todos os increpados integram Organização Criminosa, seja qual for o seu grau, grande, média, pequena, ou mesmo o seu nome e a sua denominação (MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime Organizado. Aspectos Gerais e Mecanismos Legais, 5ª ED, Atlas, P.61). Assim, tal conduta tem subsunção ao crime de integrar organização criminosa, insculpido na norma penal do artigo 2º, caput, da Lei Federal nº 12850 de 2013.

No que tange ao entorpecente em questão, considerando que todos os increpados estavam na posse do entorpecente, o transportando, sendo que o increpado FABIO RODRIGUES TEIXEIRA estava na guarda da droga, fazendo sua proteção como escolta, considerando a forma livre da conduta, tem subsunção com o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, pelos verbos, possuir, transportar e guardar, da Lei Federal nº 11343 de 2006.

No que tange a adjetividade do fato, considerando a permanência delitiva dos crimes, em perfeita consonância com o artigo 302, inciso I, da Carta Penal Substantiva.

Sendo assim, seguindo política SENAD, cumprindo protocolo internacional da United Nation Office on Drugs an Crimes, efetivando a Convenção de Viena na repressão ao tráfico de drogas e a Convenção de Palesmo na repressão ao Crime Organizado, representando esta Polícia Civil do Estado de São Paulo, após cientificar os increpados de seus direitos e garantias fundamentais, salientado o conteúdo do princípio do nemo tenetur se deterege, fora dado por este signatário voz de prisão aos increpados, onde em sede de interrogatório, na presença de seus advogados constituídos, se RESERVARAM AO DIREITO DE PERMANECEREM CALADOS E SOMENTE SE MANIFESTAREM EM JUÍZO.

No que tange ao acautelamento do processo penal, fora representada pela decretação da prisão preventiva dos increpados no Auto de Prisão em Flagrante, onde todos vivem do crime em questão.

Os veículos envolvidos, bem como as demais evidências foram apreendidas e ficando a disposição do juízo e aos interesses de polícia judiciária.

Insta consignar que decorrente a periculosidade dos criminosos fora solicitado apoio do Grupo de Operações Especiais do Egrégio Departamento de Polícia Judiciária da Capital para o transporte da droga e remoção dos presos.

Nada mais.

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Boletim No.: 737/2017

INICIADO: 14/02/2017 21:51hs e EMITIDO: 15/02/2017 02:35hs

Folha : 9

JMLNQWCBDKEEFN

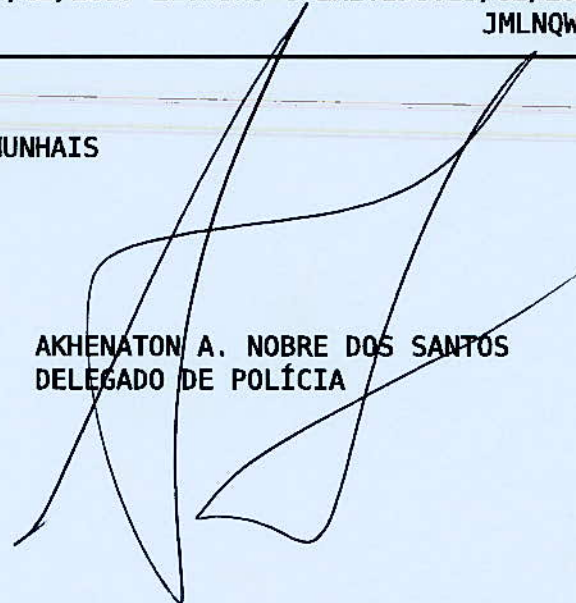
Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: MATERIAIS / TESTEMUNHAIS

Solução: BO PARA FLAGRANTE


JOEMAR JODITA DA SILVA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA


AKHENATON A. NOBRE DOS SANTOS
DELEGADO DE POLÍCIA

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



140

Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :1

Boletim No.: 770/2017

INICIADO:16/02/2017 13:36hs e EMITIDO:16/02/2017 14:57hs

2ª Via

JMLNQWCBDKEEFN_Y

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FRIBURGO, 500 - MANDAQUI - CEP: 02440-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 38 D.P. - VILA AMALIA

Ocorrência: 16/02/2017 às 12:10 horas

Comunicação: 16/02/2017 às 13:14 horas

Elaboração: 16/02/2017 às 13:36 horas

Flagrante: Não

Testemunha:

- ORLANDO KIOSHI SUGIYAMA NEVES - Presente ao plantão - RG: 43831080-SP
- Exibiu o RG original: Não - Outros documentos: RE: 145993-7
- Pai: JOSE ROBERTO DAS NEVES - Mãe: NAIR T SUGIYAMA NEVES
- Natural de: S.PAULO - Nacionalidade: BRAS - Sexo: Masculino
- Nascimento: 30/08/1985 31 anos - Estado civil: Solteiro
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: Superior completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: RUA PEDRA BONITA, 200 - PEDRA BRANCA - S.PAULO - SP
- Telefones: (11)2233-1432 - Vivo (Comercial)

Conductor:

- RICARDO DA SILVA DE ALCANTARA - Presente ao plantão - RG: 33319281-SP
- emitido em 22/01/2001 - Exibiu o RG original: Não
- Outros documentos: RE 119860-2 - Pai: JOAO BATISTA DE ALCANTARA
- Mãe: MARIA JOSE DA SILVA - Natural de: S.PAULO - SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 11/10/1982
- 34 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Endereço Comercial: RUA PEDRA BONITA, 200 - HORTO FLORESTAÇ
- S.PAULO - SP - Empresa: 2ª CIA DO 47 BPMM - Telefones: (11)2233-1432
- (Comercial)

Curador:

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :2

Boletim No.: 770/2017

INICIADO:16/02/2017 13:36hs e EMITIDO:16/02/2017 14:57hs

2ª Via

JMLNQWCBDKKEFN_Y

- PATRICIA DA SILVA LEONOR - Presente ao plantão - RG: 34656609-SP
emitido em 13/02/1996 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE SANTANA LEONOR - Mãe: VERA LUCIA DA SILVA LEONOR
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 18/01/1981 36 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: TECNICO EM ENFERMAGEM - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA ALTO DO MONTE ALEGRE, 148 CASA 02
LAUZANE PAULISTA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2231-2895 (Residencial)

Adolescente infrator:

- JHONATA SANTOS ALVES - Presente ao plantão - RG: 59849255-SP
emitido em 13/04/2015 - Exibiu o RG original: Não
Pai: EDVALDO ALVES SILVA - Mãe: MARICELMA DE JESUS SANTOS
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 28/05/2002 14 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA EDUARDO LUIZ TRINDADE, 81 - JARDIM TRINDADE
S.PAULO - SP

- IGOR DA SILVA LEONOR OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 53082127-SP
emitido em 30/10/2008 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: EDVAN DA SILVA OLIVEIRA - Mãe: PATRICIA DA SILVA LEONOR
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 04/09/2001 15 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA ALTO DO MONTE ALEGRE, 148 CASA 02
LAUZANE PAULISTA - S.PAULO - SP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 63 - Unidade.: Valor
Observações: TOTAL DE R\$ 63,00 (SESENTA E TRÊS REAIS)
Pessoa relacionada: IGOR DA SILVA LEONOR OLIVEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 53 - Involucro: OUTROS
Observações:
EPPENDORF'S EM PODER DE JHONATA SANTOS ALVES - RG: 59.849.255/SSP/SP

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :3

Boletim No.: 770/2017

INICIADO:16/02/2017 13:36hs e EMITIDO:16/02/2017 14:57hs

2ª Via

JMLNQWCBDKKEFN_Y

Histórico:

Comparecem os Policiais Militares condutor e testemunha, conduzindo os adolescentes infratores, noticiando que em patrulhamento, avistaram os adolescentes juntos, em atitudes suspeitas, parados em local no qual há incidência de tráfico de entorpecentes, decidindo-se por abordagem, sendo encontrado com o adolescente Jhonata, abaixo de sua camiseta, as substâncias aqui apresentadas, sendo esta 53 Eppendorfs de Substância branca aparentando ser Cocaína, que ele próprio afirmou ser tal entorpecente e que estava vendendo.

Já com o Igor, estava a quantia em dinheiro também descrita, que Jhonata afirmou ter sido obtida com a venda de drogas e que o Igor estava segurando para ele, razão pela qual os apresentaram nesta unidade.

Nesta unidade, assistidos e acompanhados pela curadora, o adolescente Jonatha, diante da Autoridade Policial, confessou a prática do ato infracional, afirmando que estava com substância aqui apresentada, que trata-se de cocaína a qual estava vendendo; afirmando também que o valor que estava em poder do Igor foi obtido com essa prática ilegal. Já o adolescente Igor afirmou que estava apenas cumprimentando e acompanhando o Jonatha e que iria guardar o dinheiro para ele. Indagados ambos sobre a origem do entorpecente, quem seria o proprietário, "dono" da droga, estes confessaram que seriam de um vulgo "Rafinha", que nunca o viu só ouviu falar, sendo que a droga é entregue de motocicleta com baú preto.

De pronto o suposto entorpecente fora apreendido e encaminhado a perícia toxicológica de constatação, onde, segundo o laudo que a este segue anexo, constou POSITIVO para de Cocaína, substância proscriita pela portaria ANVISA nº 344-1998, sendo considerado droga.

Isto posto, na convicção deste signatário, a conduta dos adolescentes e portar de forma dividida os eppendorfs para a mercância de entorpecente, em co autoria e divisão de tarefas quanto a mercância e venda da droga, de forma assemelhada, tem subsunção ao crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da lei federal nº 11343 de 2006, sendo, in casu, face a inimizabilidade penal, considerada Ato infracional.

No que tange a adjetividade do fato, em perfeita ordem para com o artigo 302, inciso I, da carta penal adjetiva.

38º D.P. VILA AMALIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 38º D.P. VILA AMALIA

Folha :4

Boletim No.: 770/2017

INICIADO:16/02/2017 13:36hs e EMITIDO:16/02/2017 14:57hs

2ª Via

JMLNQWCBDKEEFN_Y

Assim, após cientificar na presença da curadora os adolescentes infratores de seus direitos e garantias fundamentais, salientado o conteúdo do princípio do nemo tenetur se deterege, bem como o princípio da proteção integral do menor, deu o Delegado de Polícia signatário voz de apreensão aos adolescentes infratores.

Há que salientar, seguindo entendimento do pretório excelso, considerando que o crime em voga é equiparado a hediondo, relativa a grave ameaça a saúde pública, nos termos do artigo 174, os adolescentes infratores ficam apreendidos e encaminhados a Fundação Casa a disposição da douta Vara da Infância e Juventude.

A Autoridade Policial determinou a apreensão da substância e do valor, devendo o valor ser recolhido a disposição da Justiça.

Feitas as comunicações de estilo.

Condutor: _____

Testemunha: _____

Adolescente Infrator: _____

Adolescente Infrator: _____

Curadora: _____

Exames requisitados: IC

Provas colhidas: MATERIAIS / TESTEMUNHAIS

Solução: ENCAM FEBEM/V.INFAN.JUVENTUDE

JOEMAR JODITA DA SILVA
 ESCRIVÃO DE POLÍCIA
 38º D.P. VILA AMALIA

AKHENATON A. NOBRE DOS SANTOS
 DELEGADO DE POLÍCIA

Endereço da delegacia : AV PARADA PINTO, 2387 - VILA AMALIA-S.PAULO-SP. CEP: 02611-001

Telefone: (11)6232-2281